

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4270/2542

นายพิชัย สวาทสุด
นางนุชหรือเอี่ยม สวาทสุดหรือผานูธิ
หรือวงษ์ไกร

โจทก์

จำเลย

++ เรื่อง สัญญาต่างตอบแทน

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 176 ++

++ ขออุทธรณ์พิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง สัญญาต่างตอบแทน

โจทก์ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน
พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยเคยจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยากันมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ได้จดทะเบียนหย่าและทำบันทึกการแบ่งทรัพย์สินกัน ต่อมาวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ มีการทำสัญญาแบ่งทรัพย์สินกันใหม่ โดยจำเลยยอมโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวม ๖ รายการ คือ ที่ดินโฉนด-เลขที่ ๑๑๔๓๙ และ ๑๑๔๓๘ สิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๑๐๗/๑๐ และ ๑๐๗/๑๑ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๒๑๓ และ ๖๒๑๕ สิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๗๒/๘ และ ๗๒/๖ ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี (พญาไท) กรุงเทพมหานคร ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๒๑๗๑ และ ๑๑๒๑๗๒ สิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๓/๘๕ และ ๓/๘๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๖๑๕๙ แขวงดอกไม้ม (สำโรงฝั่งเหนือ) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร และที่ดิน น.ส.๓ ก. เลขที่ ๗๓๑, ๒๑๙๓, ๒๒๘๕, ๒๒๘๖ และ ๒๒๘๗ ตำบลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้แก่โจทก์ ๑ ใน ๒ ส่วน ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ หากรายการใดติดจำนอง ให้โอนเมื่อปลดภาระจำนองแล้ว โดยจำเลยจะไม่โอน ให้เช่าหรือสร้างภาระติดพันใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์เป็นหนังสือก่อนแต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา ไม่ยอมโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้โจทก์ ทั้งยังนำที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๔๓๙ และ ๑๑๔๓๘ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๑๐๗/๑๐ และ ๑๐๗/๑๑ ไปจำนองแก่ธนาคารซีทีบีแวงค์ จำกัด ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๒๑๓ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๗๒/๘ ไปจำนองแก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๒๑๕ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๗๒/๖ ไปจำนองแก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๒๑๗๑ และ ๑๑๒๑๗๒ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๓/๘๕ และ ๓/๘๖ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๖๑๕๙ ไปโอนขายให้กับบุคคลภายนอก และที่ดิน น.ส.๓ ก. เลขที่ ๗๓๑, ๒๑๙๓, ๒๒๘๕ และ ๒๒๘๗ ไปจำนองแก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โจทก์เคยแจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาแล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแก่โจทก์ครึ่งหนึ่งโดยปลดภาระติดพันและเสียค่าธรรมเนียม ค่าอากร

แสดงตนปี ค่าภาษีและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครึ่งหนึ่ง หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนาของจำเลย หากจำเลยไม่สามารถปฏิบัติตามได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๔๐,๖๙๕,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยเสนอจะชำระหนี้ตอบแทนแก่จำเลยตามสัญญา จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตอบแทน และจำเลยได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาต่อโจทก์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายนำสืบ ก่อนนำสืบว่า จำเลยและโจทก์ได้ทำสัญญาต่างตอบแทนกัน ตามสัญญาแบ่งทรัพย์สิน และรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข ๘ แต่โจทก์กลับไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาสัญญาดังกล่าวเกิดจากการข่มขู่ จำเลยแจ้งบอกล้างสัญญาดังกล่าวต่อโจทก์แล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิบังคับจำเลยให้ปฏิบัติตามสัญญาได้

โจทก์นำสืบว่า โจทก์กับจำเลยหย่ากันแล้ว และได้ตกลงทำสัญญาแบ่งทรัพย์สิน และรับสภาพหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.๑ แต่จำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญา โดยไม่ยอมโอนที่ดินแปลงที่ไม่ติดจำนองให้โจทก์ทั้งยังนำไปขายให้บุคคลภายนอก และนำที่ดินแปลงที่ติดจำนองบางแปลงไปเพิ่มวงเงินจำนอง โดยที่โจทก์ไม่รู้เห็นและ

ยินยอม โจทก์แจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาแล้ว ตามหนังสือของทนายความโจทก์ และไปไปรษณีย์ตอบรับเอกสารหมาย จ.๕ และ จ.๖ แต่จำเลยเพิกเฉย

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความมิได้โต้แย้งอีกต่อไปว่า สัญญาแบ่งทรัพย์สินและรับสภาพหนี้ตามเอกสารหมาย จ.๑ หรือ ล.๔ เป็นสัญญาต่างตอบแทน มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาและโจทก์มีสิทธิฟ้องบังคับจำเลยให้ชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวได้หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาโดยจำเลยไม่ทำการโอนทรัพย์สินที่ไม่ติดจำนองให้แก่โจทก์ ๑ ใน ๒ ส่วนภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อ ๑ ส่วนโจทก์พร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาต่างตอบแทนและได้มอบให้ทนายความมีหนังสือแจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาตามหนังสือของทนายความโจทก์เอกสารหมาย จ.๕ ซึ่งมีความหมายว่าโจทก์พร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาแล้วนั้นเห็นว่า ตามสัญญาเอกสารหมาย จ.๑ หรือ ล.๔ นั้น มีการกำหนดหน้าที่ให้คู่สัญญาปฏิบัติพร้อมกันไป มิได้มีการระบุเงื่อนไขว่า โจทก์จะโอนทรัพย์สินให้จำเลยหรือช่วยจำเลยชำระหนี้ต่อเมื่อจำเลยโอนทรัพย์สินที่ไม่ติดจำนองให้แก่โจทก์ ๑ ใน ๒ ส่วน ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๘แต่อย่างใด เมื่อเป็นเช่นนี้ โจทก์จะต้องปฏิบัติการชำระหนี้ของตนหรืออยู่ในฐานะพร้อมที่จะปฏิบัติการชำระหนี้ของตนเสียก่อนจึงจะบอกกล่าวให้จำเลยปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาต่างตอบแทนนั้นได้ ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๖๙ แต่ปรากฏจากคำเบิกความของโจทก์ตอบทนายจำเลยถามค้านว่า โจทก์และจำเลยยังมิได้มีการปฏิบัติตามสัญญาเอกสารหมาย ล.๔ เหตุที่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนื่องจากจำเลยยังมิได้ปฏิบัติตามสัญญาก่อน หนังสือของทนายความโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๕ ที่แจ้งให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญานั้นก็มิได้มีข้อความใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าโจทก์ได้เสนอหรือพร้อมที่จะปฏิบัติการชำระหนี้ของตนตามสัญญาแต่อย่างใด ที่โจทก์อ้างในฎีกาว่าโจทก์พร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้น ก็ปรากฏจากสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๔๓๖และ

๑๑๔๔๓ ซึ่งโจทก์ต้องไถ่ถอนจำนองแล้วโอนให้จำเลยครึ่งหนึ่งตามสัญญาเอกสาร
หมาย จ.๔ ท้ายฎีกาว่า โจทก์ยังมีได้ไถ่ถอนจำนองจากธนาคารแต่อย่างใด ข้อเท็จ
จริงจึงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์อยู่ในฐานะพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือพร้อมที่จะโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้จำเลย ๑ ใน ๒ ส่วนโดยปลอดจำนองตามสัญญา จำเลยจึง
มีสิทธิไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าโจทก์จะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อจำเลย
เสียก่อนได้ โจทก์จะหยิบยกข้อตกลงเฉพาะข้อหนึ่งข้อใดมาบังคับเอาแก่จำเลยเพื่อ
เป็นประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวหาได้ไม่ โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิที่จะฟ้องบังคับจำเลยให้
ชำระหนี้ตามสัญญา ส่วนการที่โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยไปรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตามโฉนดเลขที่ ๑๑๔๔๓ และ ๑๑๔๓๖ หลังจากศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้วนั้นก็ไม่มี
ผลให้โจทก์กลับมีอำนาจฟ้องจำเลยตามคดีนี้แต่อย่างใด ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามา
นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สุทิน ปัทมราชวิเชียร-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ